

ฉบับ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 7/2553
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(เฉพาะเรื่อง)

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.7 การยกเลิกการใช้บังคับข้อบังคับ กฟผ.

ฉบับที่ 312 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาล
หรือสำนักงานสรรพากรหรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน
(เอกสาร พ/7/53/4.7)

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีการประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยในมาตรา 108(3) ของ พ.ร.บ. ดังกล่าวให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการวางเงินค่าทดแทน ซึ่ง กกพ. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการวางเงินค่าทดแทน พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จากกรณีดังกล่าวทำให้การปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 312 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาล หรือสำนักงานสรรพากรหรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน ไม่สอดคล้องกับประกาศของ กกพ. โดยมีสาระสำคัญดังนี้ :

1. คำนิยาม “ค่าทดแทน” และ “การวางเงินค่าทดแทน”
2. การกำหนดธนาคารและสถานที่ตั้ง
3. การกำหนดประเภทบัญชีเงินฝากและชื่อบัญชี

ฝ่ายบริหาร ฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาการยกเลิกข้อบังคับฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าการ กฟผ. อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ กฟผ. มาตรา 22 (2) จะออกระเบียบเกี่ยวกับการวางเงินค่าทดแทนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ กกพ. ต่อไป ตามรายละเอียดในเอกสาร พ/7/53/4.7

มติคณะกรรมการ ฯ (มติที่ พ/7/53/4.7)

คณะกรรมการ กฟผ. มีมติอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 312 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาล หรือสำนักงานวาทัพย์หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน ตามที่ฝ่ายบริหาร ฯ เสนอ และให้ดำเนินการต่อไป